

1501840-55.2021.8.26.0318

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernanda Oliveira Silva

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/05/2022

... ao passar por conhecido ponto de tráfico de drogas, avistou o réu agachado próximo de um monte de areia, ao ver a guarnição, ele tentou deixar o local. Encontrou dinheiro em poder do réu e, no local no qual ele foi avistado, foram encontradas porções de drogas. O réu confessou o tráfico de drogas, disse que o dinheiro era proveniente da venda de drogas. O réu é conhecido dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501840-55.2021.8.26.0318 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501840-55.2021.8.26.0318

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2302704/2021 - DEL.POL.LEME, 21246444 - DEL.POL.LEME, 6124/21/807 - DEL.POL.LEME, 2302704 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

LUCAS RAFAEL APARECIDO GOMES PARDINHO e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Oliveira Silva

Vistos.

LUCAS RAFAEL APARECIDO GOMES PARDINHO foi denunciado porque, no dia 07 de novembro de 2021, por volta das 15:45min, na Rua Constantino Parolin, defronte ao número 570, Jardim Empyreo, nesta cidade e comarca de Leme/SP, traria consigo e guardaria, para fins de tráfico, 07 porções de maconha, pesando cerca de 9 gramas, e 38 invólucros plásticos de cocaína, pesando, aproximadamente, 39 gramas (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 08/09 e auto de constatação preliminar de fls. 10/11), substâncias que são entorpecentes e que determinam a dependência física e psíquica do agente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado (fls. 101) e apresentou defesa prévia (fls. 99).

A denúncia foi recebida (fls. 105/106) e o réu foi citado (fls. 132).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da lei 11343/06 e a imposição de regime fechado para início do cumprimento da pena. A Defesa requereu a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da lei 11343/06 e a imposição de regime aberto para início do cumprimento da pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é PROCEDENTE.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 06/07), auto de exibição e apreensão e fotografias (fls. 08/09 e 17/19), laudo de constatação preliminar (fls.10/11), boletim de ocorrência da polícia militar (fls. 82/88) e laudo químico-toxicológico (fls. 96/98).

A autoria é certa.

A testemunha Willian D'Cesar Faria, policial militar, discorreu que, durante patrulhamento, ao passar por conhecido ponto de tráfico de drogas, avistou o réu agachado próximo de um monte de areia, ao ver a guarnição, ele tentou deixar o local. Encontrou dinheiro em poder do réu e, no local no qual ele foi avistado, foram encontradas porções de drogas. O réu confessou o tráfico de drogas, disse que o dinheiro era proveniente da venda de drogas. O réu é conhecido dos meios policiais.

O réu disse que tem 20 anos, é solteiro, tem 01 filho de 01 ano, estudou até 02º do ensino médio, não trabalhava, foi preso por resistência, processado (e condenado nesta data) por tráfico de drogas e não praticou atos infracionais quando adolescente. Disse que estava em poder de porções de maconha que eram destinadas à venda, não era conhecido dos meios policiais. Não estava em poder de dinheiro; é perseguido pelos policiais. As porções de cocaína não eram suas.

Nesta toada, analisada a prova amealhada nenhuma dúvida há que o réu praticou o crime de tráfico de drogas. A testemunha apresentou relato uníssono em todas as oportunidades nas quais foi ouvido; asseverou que, durante patrulhamento, avistou o réu mexer em um monte de areia e, ao perceber a presença da viatura, tentar deixar o local; realizada abordagem e, em busca pessoal, foram encontradas, no bolso da bermuda dele 7 porções de maconha e a quantia de R\$ 280,00. Foram encontradas mais porções de droga junto ao monte de areia, registro que não vislumbro razão para que agentes públicos faltassem com a verdade em Juízo e intencionassem prejudicar o réu.

O réu confessou parcialmente o crime (traficava porções de maconha), ademais as circunstâncias do crime – comportamento do réu, quantidade de droga dinâmica da prisão e dinheiro de proveniência não demonstrada –, indicam que as porções de droga pertenciam ao réu e se destinavam ao tráfico.

Assim, ausentes causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, de rigor a condenação do réu.

Passo a dosimetria da pena.

Na primeira fase de dosimetria, ausentes circunstâncias judiciais a serem valoradas negativamente, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Na segunda fase, o réu conta com menos de 21 anos de idade, de modo que atenuo a reprimenda em 1/6 e fixo a pena intermediária em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição a serem apreciadas. Anoto que o réu não faz jus a diminuição da pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, uma vez que, embora tenha 19 anos e seja tecnicamente primário, foi julgado e condenado em primeiro grau, na data de hoje, pela prática do crime de tráfico de drogas, fato passado no dia 25/01/2021 – autos 1500106-

69.2021.8.26.0318, o que denota que se dedica habitualmente à atividades criminosas e afasta a benesse. Assim, torno a pena definitiva em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

A pena será resgatada em regime fechado, dado à gravidade em concreto (dedicação a

atividades criminosas de maneira reiterada e habitual).

Ante a quantidade de pena aplicada, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena (arts. 44 e 77 do CP).

Ausentes informações acerca da condição econômica do réu, fixo cada dia-multa no mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória e CONDENO o réu LUCAS RAFAEL APARECIDO GOMES PARDINHO como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 a pena privativa de liberdade de 05 anos de reclusão, a ser resgatada no regime fechado, e pagamento de 500 dias-multa (no valor unitário mínimo).

MANTENHO a prisão preventiva do réu, com escopo no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que subsistem os motivos que ensejaram sua decretação e, notadamente, para manutenção da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Já determinada a incineração da substância apreendida (fls. 62), decreto, na forma prevista no parágrafo único do artigo 61 da lei 11.343/2006, o perdimento do bem e do numerário apreendido (fls. 24/25).

Após o trânsito em julgado, expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas.

Custas na forma da lei.

Sentença publicada em audiência, as partes saem intimadas.

Leme, 09 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA